

개 선

1. 제 목 : 공유 위탁개발사업 채권매입 업무 기준 마련 필요
2. 소관부점 : 공공개발지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「공유재산 및 물품관리법」(이하 “공유재산법”이라 한다.) 및 「지방자치단체 공유재산 운영기준」(이하 “운영기준”이라 한다.)에 의거 지방자치단체로부터 위탁받은 일반재산에 대해 위탁자와의 위·수탁 계약을 체결하고 사업계획서에 따라 공유재산위탁개발사업(이하 “공유개발사업”이라 한다.)을 수행하고 있고

이에 대해 남부개발처 등¹⁾은 사업계획서에 따라 사업주체를 ‘위탁자’(지방자치단체), 사업수행을 ‘수탁자’(공사) 명의로 공유개발의 설계, 시공관리, 개발부동산의 임대·시설관리 업무를 수행하며 각종 계약 대금 지급 시 부가가치세 처리를 위한 세금계산서 등 관련 업무는 위탁자 명의로 회계 및 세무 처리²⁾를 하고 있다.

1) 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처를 말한다.

2) “기재 생략”

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「지방자치단체 기금관리기본법」 제2조에 따르면 지방자치단체가 특정한 행정목적을 달성하기 위하여 「지방자치법」 제142조 또는 다른 법률에 따라 기금을 설치·운영할 수 있고 지방자치단체는 자치법규를 통해 이를 효율적으로 관리·운영하기 위한 필요사항을 규정하고 있으며

「경기도 지역개발기금 설치 조례」 제7조에 따르면 지방자치단체 등과 ①건설공사 도급, ②용역, ③물품 구매·수리·제조 계약을 체결하는 자는 경기도 지역개발기금 채권을 매입하여야 하고, 같은 조례 제11조에 따라 지방자치단체 등은 계약 대금을 지급할 경우 매입필증을 받는 등 채권 매입을 확인하여야 한다.

한편, 「주택도시기금법」 제8조에 따르면 국가·지방자치단체 또는 공공기관과 건설공사³⁾의 도급계약을 체결하는 자는 같은 법 시행령 제8조 및 [그림 22]와 같이 제1종 국민주택채권을 매입하여야 한다.

[그림 22] 제1종 국민주택채권 매입대상자(국토교통부 업무편람)

③ 건설공사 도급계약

■ 국가·지자체(교육·과학·기술·체육·그 밖의 학예에 관한 사무를 집행하는 기관에 한함) 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관(정부가 납입자본금의 100분의 50 이상을 출자한 공공기관*)과 5억원 이상의 건설공사 도급계약을 체결하는 자

* 공공기관(예시)

· 한국광물자원공사, 한국조폐공사, 한국관광공사, 한국주택금융공사, 대한석탄공사, 한국석유공사, 한국토지주택공사, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국 교육 방송 공사, 한국철도공사, 농수산물유통공사, 한국농어촌공사, 부산·인천·울산항만공사, **한국자산관리공사**, KOTRA, 한국투자공사, 88관광개발주식회사, 한국방송공사,

3) 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 '건설공사'란 ①토목공사 ②산업설비공사 ③건축공사 ④조경공사 ⑤환경시설공사 ⑥시설물의 설치·유지·보수공사(시설물 설치를 위한 부지 조성공사 포함) ⑦기계설비나 그밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등이며, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리공사는 건설산업기본법에 의한 건설공사가 아니므로 도급계약 체결시 국민주택채권 매입대상이 아님

따라서, 공유개발사업 관련 계약체결 시 계약의 주체를 누구로 해석·적용 하는가에 따라 [표 32]와 같이 공공기관일 경우 계약상대자는 계약 체결 시 제1종 국민주택채권을 매입하여야 하고, 수탁기관인 공사가 대리인에 불과할 경우 각종 계약 대금 지급 시 조례에 따라 계약상대자가 지역개발채권을 매입하였는지 점검·확인 하여야 한다.

[표 32] 공공개발사업 계약체결 시 채권 매입대상 및 금액표

(단위: 원)

구분	매입대상	세부범위 ⁴⁾	매입금액
지역개발채권	지방자치단체 등과의 공사도급, 용역, 물품계약	계약금액(VAT제외) 2,000만원 이상	대금청구액 (VAT제외)의 100분의 1.5
제1종 국민주택채권	국가, 지방자치단체 또는 공공기관과의 건설공사 도급계약	계약금액 5억원 이상(증액되거나 장기 계속공사 5억원 이상 경우 포함) ※ 지방자치단체의 경우 교육 등의 사무 집행기관만 해당(ex. 교육청)	계약금액의 1/1,000

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상기간 중 공공개발본부 공유개발사업의 채권매입 업무에 대한 현황을 점검한 결과

○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○개발사업의 경우 계약상대자 ○○○○○(주) 등과 2000. 00. 00.에 ‘○○○○ ○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○공사’ 도급 계약을 체결하여 2000. 0. 00. ~ 2000. 0. 00.의 기간 동안 금00,000,000,000원(VAT 포함) 상당의 건설공사 설계도서 및 내역에 대한 시공이 이루어졌는데,

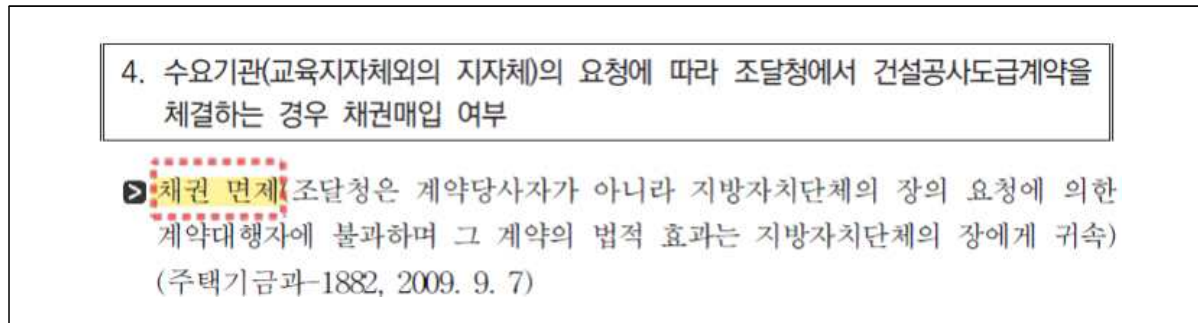
2000. 00. 00. 계약체결 당시 계약사무를 담당한 공공개발지원처⁵⁾는 [그림 23]과 같이 국토교통부의 유권해석을 근거로 국민주택채권 매입을

4) “기재 생략”

5) “기재 생략”

면제하였고 「●●● 지역개발기금 설치 조례」를 참조하여 지역개발채권 매입을 확인할 것을 안내하였는데,

[그림 23] 국민주택채권 매입대상자 및 매입기준(국토교통부 업무편람)



건설부점에서 2000. 0. 00. 지급한 ‘●●● ●●● ●●●● ●●’
●●공사 제0회 기성금 청구서류 및 검토내용, 지급 현황을 점검한 결과
계약상대자의 대금청구액 금0,000,000,000원을 지급함에도 지역개발채권
매입을 확인하지 않는 등 본 계약과 관련한 제1종 국민주택채권 또는
지역개발 채권 매입 기록이 부재하였다.

또한, 남부개발처 및 중부개발처 공유개발사업의 건설공사 계약 관련
채권매입 현황을 점검한 결과 [별표 3] “지역개발채권 매입현황”과 같이
일반적으로 계약의 주체를 수탁기관인 공사를 대리인으로 해석하여
각종 계약 대금 지급 시 조례 지역개발채권 매입을 점검·확인 하고 있는
것으로 파악되었는데)

계약상대방이 공사에 대해 지역개발채권 매입의무가 없음에도 부당
의무 이행에 따른 매입 손실금 손해배상을 청구하고 사법기관이 계약
상대방의 의견을 인용할 경우, 그 간의 지역개발채권 매입액을 보상하고
해당 금원 상당의 제1종 국민주택채권 신규 매입을 검토해야하는 리스크가
발생할 가능성이 있다.

6) 수도권동부개발처의 경우 공유개발사업의 지역개발채권 매입현황은 없는 것으로 파악 됨

따라서, 건설공사 계약체결 시 채권 매입은 계약상대자에게 중요한 의무를 부과하는 약정임에도 불구하고 사전에 계약당사자 주체에 대한 명확한 기준이 충분히 검토되지 않은 채 공유개발사업이 진행되고 있으며,

주체 해석에 따라 공유위탁개발사업 추진 시 매입해야할 채권이 무엇인지 달라지므로 법령 소관 부처 등으로부터 법률해석을 받는 등 명확한 근거를 바탕으로 채권매입에 대한 업무처리 기준을 마련할 필요가 있다.

아울러, 2018. 12. 31. 공포·시행한 「 지역개발기금 설치 조례」 부칙에 따르면 시행일부터 2019. 6. 30.까지 채권매입 의무를 면제한 기록이 있고, 위탁자별로 지자체 재정부담 악화 우려 등의 사유로 채권 발행 자체를 하지 않아 지역개발 채권 매입 사유가 발생하더라도 매입이 불가능하여 규정과 달리 업무처리 하게 될 가능성이 있는 등

위탁자의 행정 정책에 따라 채권매입 사무의 변동성이 크므로 사업 계획 수립 시 채권매입에 관한 매입·면제 여부에 관한 위탁자 승인 사항 등을 미리 협의하여 반영하는 방안을 고려할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 공공개발기획처 등 5개 부점은 감사 지적사항에 대해 이의를 제기하지 않았고, 공유위탁개발사업의 채권 매입 기준을 명확히 하여 계약관리를 철저히 관리하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

공공개발지원처장은 공유위탁개발 사업 추진 시 계약상대자가 매입해야할 채권의 기준을 점검·마련하고, 계약체결 시 관련 서류에 명기하는 등 공유위탁개발사업 추진 시 채권매입 업무가 명확히 진행될 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(개선)

[별 표 3]

지역개발채권 매입 현황

(단위: 천 원)

부점	순번	사업명	건 수	매입대상액*	채권매입액	비고
----	----	-----	-----	--------	-------	----

“기재 생략”

* 채권매입에 필요한 기준이 되는 대가지급액이며, 실제 채권 매입 시 VAT포함 여부를 확인하여 VAT 제외 금액을 기준으로 채권매입액 결정